

الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية - منصة المشتريات الذكية "Almoshtriyat - Git It Right"

الشروط والأحكام

مقدمة: إن هذه الشروط والأحكام ("الاتفاقية") تمثل اتفاقاً قانونياً ملزماً بين منصة المشتريات الذكية "المشتريات - Git It Right" (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنصة") وبين مستخدميها من المشترين والموردين وغيرهم. يرجى قراءة البنود التالية بعناية. إن تسجيلك في المنصة أو استخدامك لها بأي طريقة يعتبر موافقة صريحة منك على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وكافة السياسات والإشعارات المكتملة لها. تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، على أن يتم إشعار المستخدمين بالتعديلات عن طريق نشرها على الموقع أو التطبيق؛ ويعد استمرارك في استخدام الخدمة بعد نشر أي تعديل قبولاً منك بالشروط المعدلة.

1. **التعريفات:** فيما يلي معاني بعض المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية:
2. **المنصة:** موقع وتطبيق "Almoshtriyat - Git It Right" الإلكتروني المخصص للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) والذي يتيح للمستخدمين طرح ومراجعة طلبات الشراء وتقديم العروض وإبرام العقود إلكترونياً.
3. **المستخدم:** أي شخص أو جهة تجارية تقوم بالتسجيل في المنصة أو استخدامها (سواء كمشتري أو كمورد أو كلاهما)، ويشمل ذلك ممثلي الشركات المصوّح لهم باستخدام الخدمة.
4. **المشتري:** الجهة (شركة أو مؤسسة أو فرد صاحب مؤسسة) التي تقوم بطرح طلبات شراء السلع أو الخدمات عبر المنصة أو إصدار أوامر الشراء من خلال المنصة.
5. **المورد:** الجهة (شركة أو تاجر أو مصنع) التي تقدم عروضاً لتوريد سلع أو خدمات عبر المنصة استجابةً لطلبات الشراء، أو التي تبرم عقود توريد مع المشترين من خلال المنصة.
6. **طلب عرض أسعار (RFQ):** طلب إلكتروني يطرحه المشتري عبر المنصة يدعو فيه الموردين لتقديم عروضهم حول سلعة أو خدمة محددة، متضمناً المواصفات والكميات والمهلة الزمنية والشروط المطلوبة.
7. **العرض:** العرض التجاري الذي يقدمه المورد عبر المنصة استجابةً لطلب المشتري، ويتضمن تفاصيل المنتج أو الخدمة والسعر والكميات ومدة التسليم وشروط الدفع وأي شروط أخرى مقترحة.
8. **أمر الشراء (PO):** أمر يصدره المشتري عبر المنصة لتوثيق موافقته على عرض المورد أو اتفاقه معه، ويعتبر إبراماً لعقد ملزم بين الطرفين وفق الشروط المتفق عليها.
9. **الاتفاقية الإلكترونية:** أي عقد أو اتفاق يُبرم إلكترونياً عبر المنصة (مثل تأكيد طلب الشراء أو قبول العرض) ويكون له الحجية القانونية الملزمة للطرفين.
10. **الخدمات:** جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمستخدمين، بما في ذلك خدمات عرض وطلب المنتجات، إدارة عمليات الشراء، التوقيع الإلكتروني على العقود، خدمات الدفع الإلكتروني، خدمات التحقق من الهوية، والتواصل والدعم الفني.
11. **سياسة الخصوصية:** الوثيقة المنفصلة التي توضح كيفية جمع المنصة للبيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
12. **أهلية الاستخدام والتسجيل:** يشترط للتسجيل في المنصة واستخدامها أن يكون المستخدم شخصاً بالغاً راشداً (لا يقل عمره عن 18 عاماً) متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد، أو كياناً تجارياً قائماً نظامياً. يقر المستخدم بأنه مخوّل قانونياً لإبرام هذه الاتفاقية ولديه كافة التصاريح والصلاحيات اللازمة لذلك. يجب تقديم معلومات تسجيل دقيقة وكاملة وحديثة (بما في ذلك اسم الشركة أو الشخص، وبيانات الاتصال، والتراخيص المطلوبة إذا وجدت). يتعهد المستخدم بتحديث بياناته حال تغييرها، وبأن المعلومات المقدمة لا تنتهك حقوق

الغير أو القوانين المعمول بها. تحتفظ المنصة بالحق في رفض أو إلغاء أي تسجيل أو حساب إذا تبين أنه مخالف للشروط أو للقوانين.

13. **الحساب والسرية الأمنية:** عند إنشاء حساب على المنصة، سيختار المستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور سرية. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، ويتعهد بعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر. أي نشاط يتم عبر الحساب الخاص بالمستخدم يُعتبر صادرًا عن المستخدم نفسه، ويتحمل تبعاته القانونية. يجب على المستخدم إبلاغ المنصة فورًا بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه أو أي خرق أمني آخر. توصي المنصة باستخدام وسائل الحماية الإضافية مثل المصادقة الثنائية (OTP/2FA) إن توفرت. المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة إهمال المستخدم في حماية بيانات حسابه. تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إغلاق أي حساب تتأكد أو تشبه بشكل معقول في أنه يتعرض لاختراق أمني أو يُستخدم بشكل مخالف لهذه الشروط.

14. **وصف الخدمة ودور المنصة:** المنصة هي مجرد وسيط إلكتروني يجمع بين المشتري والموردين لتسهيل إتمام المعاملات التجارية بينهم بطريقة آمنة وفعّالة. دور المنصة هو توفير البنية التقنية والتشغيلية لطرح طلبات الشراء وتلقي العروض والتفاوض الإلكتروني والتعاقد الرقمي وإتمام عمليات الدفع والتحصيل إلكترونيًا، بالإضافة إلى أدوات إدارة سلاسل الإمداد مثل تتبع أوامر الشراء والشحنات. يقر المستخدم بأن المنصة ليست طرفًا في العقود المبرمة بين المشتري والمورد، ولا تعتبر بائعًا أو مشترًا للسلع أو الخدمات المعروضة، وإنما يقتصر دورها على التيسير والتنظيم والدعم التقني. وبذلك فإن أي عقد يُبرم عبر المنصة يكون حصريًا بين المشتري والمورد المعنيين، وتقع عليهم وحدهم مسؤولية التنفيذ والوفاء بالالتزامات التعاقدية. لا تقدم المنصة أي ضمانات مباشرة تتعلق بجودة البضاعة أو الخدمة المقدمة من المورد أو صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات؛ وتقع هذه المسؤولية كاملةً على المورد، كما تقع مسؤولية فحص وقبول البضاعة أو الخدمة على عاتق المشتري. ومع ذلك، تسعى المنصة إلى خلق بيئة موثوقة عبر سياسات تقييم الطرفين وتسجيل الأداء وإتاحة أنظمة الدفع الآمن والتصنيف الائتماني للموردين إن أمكن.

15. **إجراءات إبرام العقود الإلكترونية:** يتم إبرام العقود بين المشتري والمورد عبر المنصة من خلال سلسلة الإجراءات الإلكترونية التالية:

16. يقوم المشتري بطرح **طلب عرض أسعار (RFQ)** يتضمن تفاصيل متطلبات الشراء وشروطه.

17. يقوم المورد المهتم بتقديم **عرض إلكتروني** عبر المنصة وفق متطلبات المشتري. يظل العرض ملزمًا للمورد طوال مدة صلاحيته المذكورة فيه.

18. يمكن للمشتري **مراجعة العروض ومقارنتها** عبر أدوات المنصة (مثل لوحات المقارنة وتحليل الأسعار) ثم اختيار العرض المناسب.

19. عند اتخاذ قرار بالشراء، يقوم المشتري بإصدار **أمر شراء (PO)** إلكتروني للمورد الفائز عبر المنصة، متضمنًا تفاصيل الاتفاق النهائي. يجب على المورد **قبول أمر الشراء إلكترونيًا** عبر المنصة خلال المهلة المحددة (إن وُجدت) ليعتبر العقد مُبرمًا ونهائيًا.

20. بمجرد قبول المورد لأمر الشراء، ينشأ **عقد إلكتروني ملزم** بين المشتري والمورد وفق الشروط المحددة في أمر الشراء والعرض المقبول. يعتبر التأكيد الرقمي (سواء بالضغط على زر قبول أو التوقيع الإلكتروني عبر المنصة) من قبل كلا الطرفين بمثابة توقيع ملزم قانونيًا يعادل التوقيع الخطي التقليدي، وذلك وفق قوانين المعاملات والتوقيع الإلكتروني المعمول بها في الدول المعنية.

21. تحتفظ المنصة بسجلات إلكترونية لكافة مراحل العملية (الطلبات، العروض، الأوامر، القبولات) وتعتبر هذه السجلات حجة إلكترونية معتبرة يمكن الاستناد إليها في حال حدوث أي نزاع حول العقد أو شروطه.

22. لا يجوز لأي من الطرفين إلغاء أو تعديل العقد الإلكتروني المبرم إلا وفق الشروط المتفق عليها (مثل وجود بند يتيح الإلغاء خلال فترة محددة أو تعديل الطلب بموافقة الطرفين عبر المنصة). في حال الرغبة في أي تعديل إضافي بعد إبرام العقد، يجب الحصول على **موافقة خطية (إلكترونية)** من الطرف الآخر عبر المنصة (مثال: إصدار أمر شراء معدل أو ملحق إلكتروني) لحفظ الحقوق.

23. **التزامات المشتري:** يلتزم المستخدم بصفته مشترياً عند استخدام المنصة بالآتي:
24. **مشروعية الغرض:** أن تكون طلبات الشراء التي يطرحها عبر المنصة لأغراض تجارية مشروعة ونظامية، وألا تتضمن سلعاً أو خدمات ممنوعة قانوناً أو محظورة شرعاً (كالمواد غير القانونية أو المنتجات المحرمة دينياً - راجع البند الخاص بالأنشطة المحظورة أدناه).
25. **تقديم معلومات واضحة:** أن يوفر تفاصيل دقيقة وواضحة عن متطلباته في طلبات الشراء، بما في ذلك المواصفات الفنية والكميات والجودة المطلوبة والمهل الزمنية وأي شروط خاصة. يجب ألا تتضمن الطلبات أي غموض أو تضليل تجنباً للغرر، ويحق للمنصة طلب توضيحات أو تعديلات على الطلب قبل نشره إذا رأت أنه غير واضح أو مخالف.
26. **الالتزام بالعروض المقبولة:** إذا قام المشتري باختيار عرض مورد معيّن وإصدار أمر شراء له، يلتزم بتنفيذ بنود العقد المبرم. يشمل ذلك استلام البضاعة أو الخدمة المتفق عليها في الموعد والمكان المحددين، وتفقدتها خلال فترة زمنية معقولة فور الاستلام للإبلاغ المورد عبر المنصة بأي عيب أو عدم مطابقة.
27. **الدفع في الوقت المحدد:** يلتزم المشتري بسداد المبلغ المستحق عن البضاعة أو الخدمة وفق السعر وشروط الدفع المتفق عليها في العقد الإلكتروني. يتم الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل المنصة أو وفق ما يتفق عليه (مثل التحويل المصرفي أو بوابة الدفع المحددة). يتعيّن إجراء الدفع خلال المدة المحددة دون تأخير. لا يجوز فرض أي فوائد تأخير أو رسوم إضافية بسبب الزمن (حيث يُحظر التعامل بالربا تماماً)، لكن يمكن للمورد أو المنصة اتخاذ الإجراءات النظامية (مثل إيقاف الخدمة أو تعليق الحساب) في حالة تأخر المشتري عن السداد بدون مسوّغ معقول.
28. **الامتناع عن التواطؤ والإخلال بالمنافسة:** يتعهد المشتري بأن يتصرف بحسن نية وأمانة في استخدام المنصة، وألا يقوم بأي تصرف من شأنه الإخلال بنزاهة عملية الشراء أو المنافسة بين الموردين. يشمل ذلك الامتناع عن إفشاء عروض بعض الموردين لمورد آخر بشكل غير مشروع، أو عقد اتفاقيات جانبية سرية مع موردين بقصد التلاعب بالأسعار أو النتائج، أو استغلال المنصة بطريقة تضر بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتنافسين.
29. **التزامات المورد:** يلتزم المستخدم بصفته مورداً عند استخدام المنصة بالآتي:
30. **المصادقية ومشروعية المنتجات:** أن يقدم عبر المنصة عروضاً صادقة وملتزمة قانونياً. يجب أن يكون المورد مالِكاً للبضاعة أو لديه الحق القانوني في بيعها، أو قادراً على تقديم الخدمة موضوع العرض. يتعهد المورد بأن السلع أو الخدمات المعروضة مشروعة ومطابقة للوصف والمواصفات المذكورة في العرض، وخالية من أي عيب خفي غير معلن، وألا تكون من بين السلع المحظورة قانوناً أو المحرمة شرعاً. يتحمل المورد وحده المسؤولية عن أي إخلال بالمواصفات أو مخالفة في البضاعة المقدمة.
31. **احترام مدة العرض:** يعتبر العرض المقدم عبر المنصة ملزماً للمورد خلال فترة صلاحيته المحددة. لا يجوز للمورد سحب عرضه أو تعديل السعر أو الشروط خلال مدة السريان المشار إليها، وإلا فإنه يكون عرضة للإجراءات المناسبة (مثل التقييم السلبي، أو تعليق الحساب في حال التكرار) حفاظاً على مصداقية المنصة.
32. **تنفيذ العقد وتسليم المنتجات:** عند قبول عرضه من قبل المشتري وإبرام العقد، يلتزم المورد بتوريد البضاعة أو أداء الخدمة وفق الشروط المتفق عليها بالكامل. يشمل ذلك الالتزام **بالتسليم في الموعد والمكان** المحددين، وعلى نفقته ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتوفير وسائل نقل وشحن آمنة وملتزمة بالمعايير (بما في ذلك التعبئة والتغليف المناسب) لحماية المنتجات حتى التسليم. يجب على المورد تقديم أي مستندات لازمة (مثل فاتورة البيع، شهادة الضمان، مستندات الشحن) مع الشحنة أو عبر المنصة إلكترونياً.
33. **التقيد بالجودة وضمّان المطابقة:** يضمن المورد أن السلع أو الخدمات المقدمة مطابقة للمواصفات المتفق عليها من حيث النوع والجودة والكمية. في حال وجود ضمان مُعلن للمنتج أو الخدمة، يلتزم المورد بشروط الضمان وفق المدة والمعايير المحددة. كما يلتزم المورد بسياسة حل أي خلل أو عيب يظهر عند الاستلام بما يتفق عليه مع المشتري (كتوفير قطع غيار، أو الاستبدال، أو الصيانة، أو قبول إرجاع السلعة المعيبة) وبما يتوافق مع القوانين السارية.

34. **الامتناع عن الممارسات غير المشروعة:** يتعهد المورد بعدم القيام بأي ممارسات تجارية غير نزيهة عبر المنصة، بما في ذلك عدم التواطؤ مع موردين آخرين لتحديد الأسعار أو اقتسام الأسواق أو التأثير على فرص الفوز بالعقد بشكل غير مشروع، وعدم تقديم معلومات مضللة أو إخفاء أي حقائق جوهرية عن المشتري. كما يمتنع عن محاولة إجراء معاملات خارج المنصة مع مشتري تم التعارف عليه عبر المنصة بهدف تجنب أداء رسوم أو عمولات مستحقة - حيث يجب احترام دور المنصة في أي صفقة تتوسط فيها.

35. **الشروط المالية والدفع الإلكتروني:**

36. **العملة والأسعار:** يتم تحديد الأسعار في العروض وأوامر الشراء بعملة متفق عليها بين الطرفين. تدعم المنصة إدراج الأسعار بالعملات المحلية للدول المتاحة (مثل الجنيه المصري أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو الليرة السورية) أو بالدولار الأمريكي حسب الاتفاق. إذا تطلّب العقد تحويل عملة الدفع من عملة إلى أخرى، فيجب أن يتم **صرف العملات بالتقايض الفوري** وفي نفس مجلس العقد دون تأخير، توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في بيع العملات. بمعنى أنه إذا دفع المشتري بعملة مختلفة عن عملة سعر العقد، فسيتم اعتماد سعر الصرف الفوري في لحظة الدفع دون تأجيل أو أي زيادة مشروطة بالزمن.

37. **آلية الدفع:** توفر المنصة قنوات دفع إلكترونية آمنة (مثل بوابات الدفع ببطاقات الائتمان/الخصم، أو التحويلات المصرفية الإلكترونية، أو أنظمة الدفع المحلية) لتسهيل إتمام المعاملات المالية بين المشتري والمورد. قد يكون دفع ثمن الصفقة بشكل مباشر بين المشتري والمورد أو عن طريق **نظام الضمان (Escrow)** الخاص بالمنصة - إن وُجد - بحيث يُحوّل المشتري المبلغ إلى حساب وسيط تحت إشراف المنصة ويتم تحويله للمورد عند إتمام شروط التسليم المتفق عليها. في جميع الأحوال، تُبذل أفضل الجهود لضمان أمن المدفوعات وسرعة وصولها.

38. **الرسوم والعمولات:** قد تفرض المنصة رسوماً لقاء بعض الخدمات أو عمولة على الصفقات الناجحة يتم تحديد نسبتها وإبلاغ المستخدمين بها بشكل واضح (سواء على شكل اشتراك دوري في المنصة أو عمولة لكل عملية بيع تتم بنجاح عبر المنصة). يوافق المستخدم (المشتري والمورد) على سداد أي رسوم مستحقة للمنصة وفق ما يتم الإعلان عنه ضمن السياسات المالية. يتم اقتطاع العمولة المستحقة للمنصة - إن وجدت - تلقائياً عند تنفيذ الدفع عبر المنصة. في حال الترتيب لدفع الرسوم خارج المنصة، يلتزم المستخدم بالسداد في المواعيد المحددة بالفواتير الصادرة له. جميع **الأسعار والرسوم شاملة للضرائب الحكومية** (مثل ضريبة القيمة المضافة) وفق النسب والأنظمة المعمول بها في بلد كل طرف ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

39. **سياسة الاسترداد والإلغاء:** نظراً لطبيعة المعاملات بين الشركات، لا يمكن للمشتري إلغاء أمر الشراء أو طلب استرداد المبلغ المدفوع بعد تأكيد العقد وبدء التنفيذ إلا إذا وافق المورد صراحةً على ذلك، أو في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد قد أخل بالتزاماته (مثل عدم التسليم في المهلة المتفق عليها دون مبرر مقبول). تتم معالجة أي طلبات إلغاء أو استرداد عبر المنصة وبآلياتها الداخلية. في حال ثبوت أحقية المشتري في الاسترداد (كفسخ العقد بسبب تقصير المورد)، يتم إرجاع المبالغ عبر نفس وسيلة الدفع التي استخدمت مع مراعاة أي رسوم مصرفية أو تكاليف تحويل قد تنطبق. أما إن كان الإلغاء نتيجة رغبة المشتري دون خطأ من المورد، فقد يخضع ذلك لسياسة تعويض المورد عن التكاليف التي تكبدها فعلاً، أو خصم رسوم إدارية، وفق ما يتم الاتفاق عليه عبر المنصة وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

40. **التسليم والاستلام وإدارة المخاطر:**

41. **شروط التسليم:** يلتزم المورد بشحن وتسليم السلع وفق شروط التسليم المتفق عليها في أمر الشراء (مثل شروط الشحن الدولية Incoterms إن دُكرت أو أي ترتيبات محلية محددة). يتحمل المورد مسؤولية المخاطر والتأمين على البضاعة حتى لحظة تسليمها إلى المشتري أو من يفوضه، ما لم ينص العقد على انتقال المسؤولية في نقطة معينة (مثلاً: عند الشحن أو التخليص الجمركي). يجب على المورد تزويد المشتري عبر **المنصة برقم تتبع الشحنة** ومعلومات شركة النقل (إن وجدت) فور شحن البضاعة، لإتاحة تتبعها.

42. **التخليص الجمركي والتصاريح:** إذا كانت الصفقة عبر الحدود الدولية، يكون المشتري مسؤولاً عن إجراءات التخليص الجمركي في بلده ودفع أي رسوم أو ضرائب استيراد مستحقة، فيما يلتزم المورد بتوفير الوثائق

- اللازمة (كالفواتير التجارية، شهادات المنشأ، شهادات المواصفات والجودة إن طُلبت) لتيسير التخليص. يتعاون الطرفان بشكل معقول لضمان سلاسة إجراءات الاستيراد أو التصدير والامتثال للقوانين ذات الصلة.
43. **استلام المشتري للبضاعة:** على المشتري أو ممثله معاينة البضاعة عند استلامها بشكل فوري (أو خلال المهلة المحددة في العقد إن وجدت، ك 2-5 أيام عمل) للتحقق من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه وخلوها من العيوب الظاهرة. يقوم المشتري عبر المنصة بتأكيد الاستلام وإبداء رضاه عن حالة البضاعة إذا كانت سليمة ومطابقة، وذلك من خلال تحديث حالة الطلب (مثل وضع "تم الاستلام" أو تقديم **محضر استلام إلكتروني** على المنصة).
44. **الإخطار عن العيوب أو المخالفات:** في حال اكتشاف المشتري عيباً في البضاعة أو عدم مطابقة للمواصفات عند الفحص الأولي، يجب عليه **إخطار المورد عبر المنصة فوراً** مدعوماً بالأدلة (مثل صور للضرر أو تقرير فني)، على أن يتم ذلك خلال فترة معقولة من الاستلام (لا تتجاوز مثلاً 5 أيام عمل ما لم يتفق على غير ذلك). يتعاون المورد والمشتري عبر المنصة لحل المشكلة ودياً، سواء بإصلاح الخلل أو استبدال المواد المعيبة أو تقديم تعويض مناسب، وذلك وفق ما تنص عليه شروط العقد أو ضمان المنتج. إذا لم يتم التوصل إلى حل مباشر، يمكن تصعيد الأمر ك **نزاع رسمي** عبر المنصة (راجع بند حل النزاعات).
45. **نقل الملكية والمخاطر:** تنتقل ملكية السلع المباعة من المورد إلى المشتري رسمياً **عند إتمام التسليم** وفق الاتفاق، ما لم يكن هناك شرط احتفاظ بالملكية حتى السداد الكامل منصوص عليه قانونياً ومُتفق عليه. كما تنتقل مخاطر التلف أو الفقدان المتعلقة بالسلع إلى المشتري عند تحقق التسليم أو الانتقال المتفق عليه للمخاطر. يتحمل المورد مسؤولية أي تلف أو نقص قبل التسليم، بينما يتحمل المشتري المخاطر بعده.
46. **سياسة الاستخدام المقبول والأنشطة المحظورة:** يلتزم جميع المستخدمين باستخدام المنصة وخدماتها بطريقة قانونية وأخلاقية ووفق الغرض المنشود منها. وعليه **يُحظر بشكل صارم** القيام بأي من الأعمال أو المحتويات التالية عبر المنصة:
- **استخدام غير قانوني أو احتيالي:** يمنع استخدام المنصة في أي أغراض غير مشروعة أو للاحتيال على أي طرف، كما يُمنع انتحال شخصية أي فرد أو كيان، أو تقديم معلومات مزيفة عن هوية المستخدم أو صفته التجارية.
 - **بيع أو تداول سلع ممنوعة:** يُمنع بتاتاً عرض أو بيع أية منتجات أو خدمات غير قانونية أو محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. يشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - **المواد المحرمة شرعاً** (كالخمر ولحوم الخنزير والمواد الإباحية)، **والسلع غير القانونية** (كالمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة غير المرخصة والمتفجرات)، **والسلع المسروقة أو المزورة أو المقلدة** التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، **وأي مواد خطيرة** ممنوعة التداول دون تصريح (مثل المواد الكيميائية الضارة أو النفايات الخطرة)، **وأي بضائع أخرى يجرم القانون بيعها أو توزيعها** في أي من الدول المعنية.
 - **المقاومة والتعاملات الربوية:** يُحظر استخدام المنصة لإجراء أي مراهنات أو مقامرات أو ترتيبات تنطوي على الميسر. كما يمنع استغلال المنصة في ترتيب قروض ربوية أو معاملات مالية تشمل فوائد على رأس المال. المنصة ملتزمة بأن تظل خالية تماماً من أي نشاط مالي مخالف لمبادئ الشريعة.
 - **الغرر والضبابية:** يجب أن تكون جميع العروض والطلبات واضحة التفاصيل. يمنع إدراج أي شروط أو مواصفات غير واضحة أو ترك أمور جوهرية معلقة على المجهول (غرر)، كما يُمنع تغيير السعر أو الكمية بصورة مفاجئة بعد التعاقد أو اتخاذ أسلوب يؤدي إلى عدم شفافية العملية التجارية.
 - **انتهاك الحقوق أو الآداب العامة:** يُمنع نشر أي محتوى عبر المنصة يكون فيه **إساءة أو تشهير أو تمييز** بحق أي طرف أو مخالفة للآداب العامة. كما يُمنع استخدام المنصة لنقل أو نشر فيروسات أو برمجيات خبيثة، أو القيام بأي **هجمات إلكترونية** (مثل محاولة اختراق حسابات أخرى أو خوادم المنصة أو تعطيل الخدمة أو إجراء هندسة عكسية على أنظمة المنصة).
 - **التدخل في سير المنصة والتلاعب:** لا يجوز القيام بأي نشاط من شأنه **تعطيل عمل المنصة** أو التحايل على إجراءاتها التقنية. ويُحظر استخدام أي وسائل آلية (مثل روبوتات أو سكريبتات) لجمع البيانات من المنصة بشكل غير مصرح به (Scraping) أو لإرسال رسائل جماعية غير مرغوب فيها (Spam)

للمستخدمين الآخرين. كما يمنع محاولة **الالتفاف على المنصة** لإبرام صفقات بشكل مباشر بين المشتري والمورد خارجها إذا كان الاتصال الأولي قد تم عبر المنصة، وذلك تهرئاً من الرسوم أو السياسات - باستثناء ما يسمح به صراحة عقد مكتوب منفصل مع مشغل المنصة.

الإخلال بحقوق الملكية الفكرية: يمنع تحميل أو مشاركة أي محتوى على المنصة ينتهك حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث، ما لم يكن المستخدم مالكاً للحق أو لديه إذن قانوني باستخدامه.

تحتفظ المنصة بالحق في التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة (بما في ذلك الإبلاغ للجهات المختصة، حذف المحتوى المخالف، إيقاف أو إنهاء الحساب دون سابق إنذار) تجاه أي مستخدم يثبت قيامه بأنشطة محظورة أو غير قانونية.

47. **الامتثال القانوني وأحكام الشريعة:** المنصة وجميع مستخدميها ملتزمون بالامتثال لكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدول التي تعمل بها المنصة (مصر، السعودية، الإمارات، سوريا) وكذلك التقيد بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع التعاملات:

- **الالتزام بالقوانين المحلية:** يتعهد كل من المشتري والمورد بالامتثال للأنظمة التجارية والتنظيمية المعمول بها في دولته أو أي ولاية قضائية ذات صلة بالمعاملة. ويشمل ذلك - على سبيل المثال - قوانين وتنظيمات التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية، **قوانين حماية المستهلك (إن انطبقت)، الأنظمة الضريبية والجمارك والاستيراد والتصدير، قوانين حماية البيانات الشخصية، قواعد مكافحة الغش التجاري والتزوير،** وأي متطلبات ترخيص أو تصاريح لازمة لممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بكل طرف.
- **تحريم الربا والممارسات المالية المحظورة:** تلتزم المنصة بتقديم خدماتها وفق مبادئ التمويل الإسلامي، وعليه **يُمنع منعاً باتاً تفاضي أو دفع أي فوائد ربوية** تحت أي مسمى ضمن المعاملات في المنصة. كما يُحظر فرض غرامات مالية تزيد بمرور الوقت على المدفوعات المتأخرة؛ وأي رسوم تأخير يتم الاتفاق عليها يجب أن تهدف فقط إلى تعويض أضرار حقيقية ناتجة عن التأخير دون أن تكون وسيلة لتحقيق منفعة ربوية، وبشرط ألا تخالف القوانين السارية.
- **تجنب الغرر والميسر:** يجب أن تقوم كافة العقود والمعاملات على الوضوح والشفافية في عناصرها الأساسية (المبيع، الثمن، أجل التسليم أو التنفيذ، etc). **يُحظر الغرر الفاحش** في البيع، فلا يجوز إبرام معاملات يلفها جهالة كبيرة في المواصفات أو الثمن أو موعد التسليم. كما **يُمنع الميسر (القمار)** بكافة أشكاله، فلا يجوز أن يكون إبرام العقد معتمداً على عامل الصدفة أو الرهان. أي آلية تنافسية على المنصة (مثل المناقصات الإلكترونية) يجب أن تكون نزيهة وشفافة وتهدف إلى الحصول على أفضل سعر عادل دون مقامرة أو تلاعب.
- **السلع والخدمات المتفقة مع الشريعة:** بالإضافة إلى منع السلع المحظورة قانوناً، **يلتزم المستخدمون بعدم الاتجار عبر المنصة بأي بضائع أو خدمات محرمة شرعاً** حتى لو كانت قد تكون قانونية في بعض البلدان. على سبيل المثال، يمنع ترويج الكحوليات أو لحم الخنزير أو المنتجات ذات المحتوى الإباحي أو ما يخدم أغراضاً غير أخلاقية، وذلك احتراماً لمبادئ الشريعة الإسلامية السائدة في الدول المستهدفة. تحتفظ المنصة بحقها في إزالة أي عروض أو طلبات تخالف هذه القيم.
- **التوفيق بين الشريعة والقانون:** في حال طرأ أي تعارض في تفسير أي بند من هذه الشروط بين حكم الشريعة الإسلامية وأحكام القانون المدني أو التجاري في أي من الدول المذكورة، سيتم تأويل البنود وتطبيقها بصورة تحقق **أكبر قدر من التوافق** بين الجانبين. الهدف هو أن تُنفذ الالتزامات بطريقة لا تخالف الشريعة وفي الوقت نفسه لا تنتهك القوانين الوطنية. **مراعاة الشريعة** تعتبر مبدأً أساسياً في المنصة، ولكن دون الإخلال بمتطلبات الامتثال القانوني الرسمي لكل دولة.

48. **حقوق الملكية الفكرية:** جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة ومحتواها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حقوق التأليف والنشر للنصوص والشعارات والتصاميم والبرمجيات وقواعد البيانات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية) هي ملك للمنصة أو للجهات المرخص لها من قبلها ومحمية بموجب قوانين

الملكية الفكرية المحلية والدولية. يمنح مشغل المنصة للمستخدمين **ترخيصًا محدودًا** غير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن للوصول إلى خدمات المنصة واستخدامها للأغراض المشروعة المتفق عليها وفق هذه الشروط. هذا الترخيص لا يشمل بيع أو إعادة بيع خدمات أو محتوى المنصة، ولا تنزيل أو نسخ المعلومات لصالح طرف ثالث بشكل جماعي، ولا استخدام العلامات التجارية الخاصة بالمنصة بدون إذن خطي صريح. يقر المستخدم بأنه لن يقوم بأي فعل ينتهك حقوق الملكية الفكرية العائدة للمنصة أو للغير، بما في ذلك عدم إزالة أي إشعارات ملكية أو حقوق نشر موجودة على المنصة أو القيام بهندسة عكسية للبرمجيات أو تصميم قاعدة بيانات مشابهة مستنسخة منها. كما يتعهد بعدم استخدام أي علامة تجارية أو شعار خاص بالمنصة (مثل اسم "المشتريات - Git It Right") في أي دعاية أو منشورات عامة بدون موافقة مسبقة. في المقابل، يحتفظ المستخدم بكافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمواد أو المعلومات التي يرفعها أو يقدمها عبر المنصة (مثل الشعارات أو وصف المنتجات أو المستندات التجارية). ولكن بمجرد تقديم المحتوى على المنصة، يمنح المستخدم المنصة **ترخيصًا دائمًا وغير حصري** باستخدام هذا المحتوى للأغراض المتعلقة بتقديم الخدمة وتشغيلها (مثل عرض معلومات المنتج للمشتريين أو استخدامها في مواد تسويقية للمنصة تتعلق بخدماتها)، وذلك مع الحفاظ على حقوق صاحب المحتوى وذكر المصدر عند الاقتضاء. تلتزم المنصة بعدم استغلال أي محتوى سري أو محمي للمستخدم لأغراض تجارية خارج نطاق تشغيل المنصة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة.

49. **السرية وحماية البيانات:** تحترم المنصة سرية معلومات المستخدمين التجارية والشخصية. يتعهد جميع المستخدمين بالحفاظ على سرية أي معلومات غير علنية يتم الحصول عليها عن الطرف الآخر عبر استخدام المنصة، بما في ذلك تفاصيل الأسعار أو العقود أو الخطط التجارية أو أي بيانات حساسة أخرى، وألا يتم استخدامها إلا لغرض إتمام الصفقة المعنية. يحظر على أي طرف إفشاء أو نشر أي من تلك المعلومات السرية إلى الغير دون موافقة خطية مسبقة من صاحبها، باستثناء ما يلزم الإفصاح عنه تنفيذاً لأمر قانوني أو حكم قضائي أو وفق ما تقتضيه القوانين (وفي هذه الحالة يتم إشعار الطرف المعني إن أمكن). من جهة أخرى، تخضع **المعلومات الشخصية وبيانات الحساب** لسياسة الخصوصية المنفصلة الخاصة بالمنصة (انظر أدناه). يجب على المستخدمين أيضاً احترام خصوصية البيانات وعدم استخدام أي بيانات يحصلون عليها عبر المنصة (مثل معلومات الاتصال الخاصة بطرف آخر) إلا في سياق تنفيذ المعاملة وبما يتوافق مع القوانين (كقوانين حماية البيانات). يحظر استخدام تلك المعلومات لأي أغراض تسويقية غير مصرح بها أو مشاركتها مع جهات خارجية دون إذن.

50. **إخلاء المسؤولية وحدودها:** يتم تقديم خدمات المنصة وبنيتها التقنية للمستخدمين على أساس **"كما هي"** و"كما هي متوفرة"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من قبل المنصة حول دقة أو موثوقية أو جودة الأداء بشكل مطلق. يبذل مشغلو المنصة أقصى جهد ممكن للحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والأمان في الخدمة، لكن **لا تُقدّم المنصة أي ضمان بأن الخدمة ستلبي توقعات المستخدم بالكامل أو أنها ستعمل دون انقطاع أو خلو من الأخطاء أو الأعطال في كل الأوقات**. يقر المستخدم بأن المعاملات عبر الإنترنت قد تنطوي على مخاطر تقنية أو أمنية خارج سيطرة المنصة. إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، **تخلي المنصة مسؤوليتها** عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية قد تلحق بالمستخدمين نتيجة استخدامهم للمنصة أو عجزهم عن استخدامها، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأضرار الناتجة عن تأخر التسليم أو انقطاع الخدمة أو فقدان البيانات أو الأرباح الفائتة أو تعطل الأعمال. كما أن المنصة غير مسؤولة عن أي تصرفات أو تقصير من قبل أي طرف ثالث (مثل بوابات الدفع أو شركات الشحن أو المستخدمين الآخرين).

عدم تقديم استشارات أو ضمانات تجارية: المنصة لا تتدخل في القرار التجاري للمشتري أو المورد، ولا تضمن نجاح أي صفقة أو ملاءمة أي مورد أو جودة أي منتج. أي توصيات أو معلومات تعرضها (مثل تقييمات الموردين أو تحليلات الأسعار) هي للمساعدة ولا تُعتبر نصيحة ملزمة، المستخدم وحده يتحمل مسؤولية قراراته التجارية. على الرغم مما سبق، فإن أي مسؤولية قانونية قد تُفرض على المنصة - إن وجدت وبموجب حكم قضائي نهائي - **سوف تكون محدودة في أقصى نطاق** يسمح به القانون. على سبيل المثال، قد يتم تحديد سقف أقصى لمسؤولية المنصة بما يعادل الرسوم أو العمولات التي تقاضتها من المعاملة محل المطالبة، ولن تكون بأي حال مسؤولة عن تعويض أضرار تتجاوز ذلك.

51. **التعويض ("المسؤولية عن الغير"):** يوافق المستخدم (المشتري أو المورد) على تعويض المنصة وشركاتها الأم أو الفرعية ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها والشركات التابعة لها، وحمائهم جميعًا من وُضد أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أو تتعلق بـ **انتهاك المستخدم لهذه الشروط والأحكام** أو لأي قانون أو حق خاص بطرف ثالث نتيجة استخدامه للمنصة. ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي مسؤولية تنشأ عن المنتجات أو الخدمات التي يعرضها المورد وتخالف حقوق ملكية فكرية للغير أو تسبب أضرارًا لمستهلك، أو أي مسؤولية تنشأ عن محتوى أو معلومات يقدمها المشتري أو المورد عبر المنصة وتكون غير قانونية أو مضللة، أو أي غرامات أو جزاءات تفرضها السلطات نتيجة إخلال من المستخدم باللوائح أثناء استخدامه للمنصة. تحتفظ المنصة بحق تولي الدفاع الحصري في أي قضية تخضع لتعويض من قبل المستخدم، وذلك دون إعفاء المستخدم من التزامه بالتعويض والتعاون الكامل في الدفاع.

52. **مدة الاتفاقية وإنهاء الاستخدام:** تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول طالما كان المستخدم محتفظًا بحساب فعال على المنصة أو استمر في استخدامها. ويحق لأي مستخدم إنهاء هذه الاتفاقية بإغلاق حسابه في المنصة والتوقف عن استخدامها، بشرط ألا يؤثر ذلك على أي حقوق أو التزامات تترتب أثناء فترة نفاذ الاتفاقية (مثل إكمال المعاملات القائمة أو سداد المبالغ المستحقة). من جانبها، تحتفظ المنصة بالحق في **تعليق أو إنهاء عضوية أي مستخدم** بشكل كلي أو جزئي (مثل تعليق القدرة على تقديم عروض أو طرح طلبات) في أي وقت ودون إشعار مسبق في الحالات التالية:

- إذا خالف المستخدم أيًا من أحكام هذه الشروط والأحكام مخالفة جوهريّة.
 - إذا رأت المنصة، وفق تقديرها المعقول، أن المستخدم قد قام بتصرفات احتيالية أو غير قانونية أو أساء استخدام المنصة بشكل يهدد أمانها أو مصالح المستخدمين الآخرين.
 - إذا تلقت المنصة طلبًا أو أمرًا من الجهات الرسمية المختصة بإيقاف حساب المستخدم.
 - إذا قدم المستخدم معلومات تسجيل أو معلومات هوية مضللة أو غير صحيحة.
- في حال إنهاء الحساب من قبل المنصة، سيتم إشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني المسجل بقرار الإنهاء وأسبابه العامة (ما لم يقتض القانون عدم الإفصاح). ولا يترتب على إنهاء الحساب أي مسؤولية على المنصة تجاه المستخدم عن خسارة بيانات الحساب أو فقدان الفرص. على أنه إذا كان الإنهاء تعسفيًا وبدون مبرر مشروع فقد يحتفظ المستخدم بحق الرجوع وفق القوانين. أي بنود في هذه الاتفاقية يُفترض بها بطبيعتها أن تبقى سارية بعد الإنهاء (مثل أحكام السرية والملكية الفكرية والتعويض وحل النزاعات) ستظل نافذة وفق مقتضاها حتى بعد إغلاق الحساب.

53. **حل النزاعات والشكاوى:** تسعى المنصة لدعم التعامل العادل وحل الخلافات بفاعلية. في حال نشوء أي نزاع أو خلاف بين المشتري والمورد فيما يتعلق بعقد تم إبرامه عبر المنصة أو بشأن تنفيذ أي منهما لالتزاماته، **يُنصح الطرفان بدايةً بمحاولة حل النزاع بالتراضي** عن طريق التواصل المباشر عبر أدوات التواصل المتاحة في المنصة (مثل نظام المراسلة أو التعليقات على الطلب) أو أي وسيلة اتصال أخرى متفق عليها. إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال فترة زمنية معقولة (مثلًا 7 أيام من إثارة النزاع)، يمكن اتباع الآليات التالية:

- **رفع شكوى رسمية للمنصة:** يمكن لأحد الطرفين أو كليهما تصعيد النزاع ليصبح شكوى رسمية عبر المنصة، وذلك باستخدام خاصية إدارة النزاعات إن وجدت. على الطرف المشتكي تقديم وصف واضح للمشكلة مرفقًا بما لديه من أدلة (مثل المستندات أو المراسلات أو الصور). يقوم فريق متخصص من قبل المنصة بمراجعة الشكوى والتوسط بين الطرفين عبر دراسة حيثيات العقد والأدلة المقدمة، وقد يطلب معلومات إضافية من أي منهما.
- **الوساطة والتحكيم الداخلي:** بناءً على سياسة المنصة، قد يتم **تعيين وسيط داخلي** أو لجنة تحكيم مبدئية للنظر في الشكوى وتقديم توصية بحل معين (مثل إرجاع البضاعة واسترداد الثمن، أو خصم جزء من الثمن مقابل العيب، أو استكمال توريد جزء ناقص). هذه التوصية لا تكون ملزمة قانونًا للطرفين إلا إذا قبلها. تهدف هذه العملية إلى تسوية النزاع سريعًا وتوفير الوقت والتكلفة.

التحكيم القانوني أو التقاضي: إذا لم تفلح جهود الحل الداخلي، يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى

الجهات القضائية المختصة أو مراكز التحكيم الرسمية وفق ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينهما أو وفق القوانين. توصي المنصة - حيثما أمكن - بالاتفاق المسبق بين المشتري والمورد على آلية معينة لفض النزاعات (مثلاً: التحكيم أمام مركز معتمد في دولة معينة) وذكر ذلك في متن العقد الإلكتروني أو الشروط الإضافية. في حال عدم وجود اتفاق خاص، يجوز تحديد الاختصاص القضائي استناداً إلى معايير مكانية مثل: مقر عمل المشتري أو المورد، مكان تنفيذ الالتزامات الأساسية للعقد، أو أي معيار قانوني مناسب تحدده المحكمة.

دور المنصة في النزاعات القانونية: ستبذل المنصة الجهود المعقولة بالتعاون مع أي إجراءات قانونية رسمية تخص نزاعاً نشأ عبرها، بما في ذلك توفير السجلات الإلكترونية وشهادات التوثيق المتعلقة بالمعاملة محل النزاع بناءً على طلب الجهات المختصة أو أحد الطرفين وفق الأصول القانونية. ومع ذلك، لا تتحمل المنصة مسؤولية حل النزاع نيابة عن الأطراف بشكل قسري ولا تعتبر طرفاً فيه، إذ يقتصر دورها على الت facilitation والتوثيق كما سبق.

الشكاوى المتعلقة بالمنصة: في حال كان لدى المستخدم أي شكوى أو اعتراض يتعلق مباشرة بأداء المنصة أو خدماتها (مثلاً: خلل تقني أثر على عملية الشراء، أو اعتراض على رسوم مفروضة)، يمكنه التواصل مع فريق دعم العملاء أو تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك أو نموذج الشكاوى في الموقع. سيتم التعامل مع الشكاوى بجدية وسرية، وسترد المنصة على الشكاوى خلال إطار زمني معقول موضحة نتائج التحقيق أو الحلول المقترحة.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: تم إعداد هذه الشروط والأحكام لتتوافق مع أفضل الممارسات القانونية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية. تخضع أي علاقة تعاقدية تنشأ بموجب هذه المنصة (سواء بين المشتري والمورد، أو بين المستخدم والمنصة) لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الاختصاص القضائي ذي الصلة. بشكل عام:

تطبيق القانون المحلي: يُحدد القانون الواجب التطبيق على أي نزاع بقدر ارتباطه بالمكان. على سبيل المثال، إذا كان كل من المشتري والمورد ينتميان إلى نفس الدولة (من الدول الأربع المذكورة)، فإن قوانين تلك الدولة هي التي تحكم تفسير وتنفيذ العقد المبرم بينهما عبر المنصة. أما إذا كان أطراف الصفقة من دول مختلفة، فسوف تُحدد القواعد القانونية الدولية (مثل قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص) أي قانون وولاية قضائية هي المختصة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في عقدهم.

اتفاقية التحكيم أو القضاء: يُحبذ إدراج بند ينص على آلية فض النزاع في العقد الإلكتروني بين المشتري والمورد. إن لم يوجد مثل هذا البند، فإن الاختصاص القضائي لأي نزاع بينهما يكون - مع مراعاة القواعد القانونية - لمحاكم الدولة التي ينتمي إليها الطرف المتضرر أو الدولة التي جرى فيها تنفيذ الجزء الأكبر من الالتزامات. وفي جميع الأحوال، يكون الاختصاص لمحاكم الدولة التي يتقرر تطبيق قانونها على موضوع النزاع. على سبيل المثال، أي نزاع يتعلق بمعاملة داخل مصر سيكون خاضعاً لقوانين مصر ومحاكمها؛ وفي معاملة داخل السعودية للقانون السعودي والمحاكم السعودية، وهكذا.

تحكيم المنازعات مع مشغل المنصة: في حال نشوء أي نزاع بين المستخدم (مشتري أو مورد) وبين الجهة المشغلة للمنصة ذاتها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الشروط أو الخدمات المقدمة، فإنه يخضع لقوانين الدولة التي تم تأسيس وتشغيل المنصة منها فعلياً وأمام جهاتها القضائية (مع مراعاة تفاصيل الترخيص التجاري للشركة المشغلة). سيتم توضيح تلك المعلومات (بلد التأسيس والجهة المالكة) في تذييل المنصة. وتسعى المنصة أيضاً في تلك الحالة لحل النزاع ودياً قدر الإمكان قبل تصعيده قانونياً.

مراعاة الشريعة الإسلامية: في جميع الحالات، يتم تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية قدر الإمكان. فإذا ظهر تعارض بين حكم القانون الوضعي وأي حكم شرعي متعلق بالمعاملة، يتم السعي للتوفيق بينهما بشكل يحقق المصلحة المشروعة للطرفين دون مخالفة المبادئ الشرعية، وفي إطار ما تسمح به القوانين السارية.

- **كامل الاتفاق:** تشكل هذه الشروط والأحكام (بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وأية سياسات أو ملحقات أخرى مرفقة أو مشار إليها هنا) مجمل الاتفاق والتفاهم بين المنصة والمستخدم فيما يتعلق بموضوعها، وتُلغى أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة - شفوية أو كتابية - تخص ذات الموضوع. أي تنازل أو تعديل على أحكام هذه الاتفاقية لا يكون ملزمًا إلا إذا كان مكتوبًا وصادرًا عن المنصة بصفتها الرسمية.
 - **قابلية الفصل:** إذا اعتبرت أي محكمة أو هيئة قانونية مختصة أن أي بند من هذه الاتفاقية **غير قانوني أو غير قابل للنفاذ**، فسيتم اعتبار ذلك البند معدلاً بالقدر الضروري لجعله قانونيًا وقابلًا للإنفاذ، أو يتم إلغاؤه إذا لزم الأمر، مع **استمرار نفاذ بقية البنود** بشكل كامل. لن يؤثر بطلان أي بند على صحة باقي الاتفاقية والتزامات الأطراف بموجبها.
 - **عدم التنازل:** إن **عدم ممارسة** أي من الطرفين لأي حق من حقوقه أو عدم مطالبته بتنفيذ Strict any من الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية **لا يُفسر على أنه تنازل** عن ذلك الحق أو الإعفاء من ذلك الالتزام. كذلك، فإن أي تنازل أو سماح مؤقت في واقعة أو حالة محددة لا يعني بالضرورة تنازلًا مستقبليًا عن نفس الحق في حالات أخرى.
 - **القوة القاهرة:** لا تعتبر أي من المنصة أو المستخدمين مخطئًا بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في حال تأخر أو تعذر تنفيذ تلك الالتزامات نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة (القوة القاهرة) مثل الكوارث الطبيعية، أو الاضطرابات التقنية الخارجة عن الإرادة (كفشل في شبكة الإنترنت أو أنظمة الاتصالات)، أو إجراءات حكومية تمنع تنفيذ العقد، أو أي حدث طارئ آخر يجعل التنفيذ مستحيلًا. على الطرف الذي يواجه قوة القاهرة إشعار الطرف الآخر فورًا وتعزيز الجهود لاستئناف التنفيذ بعد زوال السبب.
 - **العلاقة بين الأطراف:** لا يُفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه إنشاء **شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك** بين المنصة وأي مستخدم أو بين المستخدمين أنفسهم خارج نطاق العقد المبرم بينهم. كل طرف مستقل في صفته القانونية. المشتري والمورد يتعاقدان كمستقلين، والمنصة ليست ممثلًا قانونيًا لأي منهما ولا ضامنًا لتنفيذ التزاماتهما ما لم يُنص على خدمة ضمان معينة. كذلك، لا يعتبر تسجيل الموردين على المنصة أو حصولهم على تقييم إيجابي بمثابة اعتماد أو **تركية رسمية من المنصة** لجودة خدماتهم، إنما هو لأغراض تنظيمية وتسهيل الثقة وليس ضمانًا تعاقديًا.
 - **الإشعارات:** أي إشعارات رسمية متبادلة بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تكون مكتوبة وباللغة العربية، ويتم إرسالها عبر وسائل التواصل المعتمدة. بالنسبة للمنصة، يتم إرسال الإشعارات للمستخدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب أو عبر تنبيه إشعارات داخل النظام. وبالنسبة للمستخدم، يمكن إرسال الإشعارات للمنصة عبر عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المراسلة الرسمي المذكور في قسم "اتصل بنا" أو "الدعم" على الموقع. ويُعتبر الإشعار مستلمًا خلال 24 ساعة من إرساله ما لم يثبت خلاف ذلك.
 - **التعديلات على الشروط:** يجوز للمنصة **تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام** من حين لآخر لضمان مواكبتها للتطورات القانونية أو التقنية أو لتحسين الخدمة. سيتم إعلام المستخدمين بأي تعديلات جوهرية بإشعار واضح عبر المنصة أو البريد الإلكتروني قبل نفاذ التعديل بوقت كافٍ. تصبح التعديلات سارية المفعول اعتبارًا من التاريخ المحدد في الإشعار (أو حالًا إن كان الإشعار فوريًا). إذا استمر المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات فهذا يعني قبوله التام لها. في حال عدم موافقة المستخدم على التغييرات، فعليه التوقف عن استخدام الخدمة وإغلاق حسابه قبل تاريخ النفاذ.
- جدول موجز للبنود الأساسية الملزمة للطرفين:** يوضح الجدول التالي أبرز الالتزامات الجوهرية لكل من المشتري والمورد في المعاملات التي تتم عبر المنصة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات:

البند الأساسي	التزامات المشتري	التزامات المورد
الطلبات والعروض	طرح طلبات شراء واضحة ومشروعة؛ عدم تضمين سلع ممنوعة أو شروط غامضة.	تقديم عروض ملتزمة بالمواصفات الحقيقية والأسعار الثابتة خلال مدة العرض.
التعاقد الإلكتروني	إصدار أوامر شراء ملزمة عند اتخاذ قرار الشراء؛ الالتزام بالعقد المبرم إلكترونياً وعدم إلغائه تعسفياً.	قبول أوامر الشراء خلال المهلة وتأكيد العقد؛ الالتزام بتنفيذ العقد عند القبول وعدم النكول عنه.
الأسعار والدفع	دفع الثمن المتفق عليه بالكامل وفي الوقت المحدد دون تأخير أو فوائد؛ تحمل أي رسوم متفق عليها (مثل الشحن أو الرسوم الجمركية المحلية).	الالتزام بالثمن المتفق وعدم تغييره؛ عدم فرض أي فوائد أو رسوم تأخير إضافية مخالفة للشرع؛ تحمل تكاليف الشحن أو التصدير ما لم يتفق على غير ذلك.
التسليم والاستلام	استلام البضاعة في الموعد والمكان المحدد؛ فحصها فوراً وإبلاغ المورد عن أي عيب خلال المدة المتفق عليها؛ إصدار تأكيد الاستلام عبر المنصة.	تسليم البضاعة أو أداء الخدمة بجودة مطابقة وفي الموعد المحدد؛ توفير وثائق الشحن والضمان؛ تحمل مسؤولية المنتج حتى لحظة التسليم وتزويد المشتري بتحديثات الشحن.
الجودة والضمان	استخدام البضاعة وفق المواصفات وعدم إساءة استخدامها؛ إتاحة فرصة للمورد لمعالجة أي خلل ضمن شروط الضمان المتفق عليها.	توفير منتجات/خدمات بجودة سليمة ومطابقة للمواصفات؛ الالتزام بأي ضمان منصوص عليه (إصلاح/استبدال عند وجود عيب)؛ الاستجابة السريعة لشكاوى المشتري المتعلقة بالجودة.
الامتثال والشرعية	الالتزام بالقوانين المحلية (ضرائب، استيراد) وعدم طلب ما يخالف الشريعة (مثل الفوائد الربوية أو بضائع محرمة).	الالتزام بالقوانين (تراخيص، توثيق) وعدم عرض ما يخالف الشريعة (منتجات محرمة أو ممارسات غرر/ميسر)؛ التعاون في تطبيق معايير الشريعة في التعامل (التقايض الفوري، الأمانة).
النزاهة والتواطؤ	عدم إفشاء عروض الموردين للغير؛ عدم ترتيب صفقات جانبية للإخلال بالمنافسة أو تجاوز المنصة.	عدم الاتفاق السري مع موردين آخرين للتلاعب بالأسعار أو المناقصات؛ عدم استغلال معلومات المشتري لغير غرض التوريد المشروع.
حل النزاعات	إشعار المورد والمنصة بأي مشكلة فوراً؛ محاولة الحل الودي؛ في حال التصعيد، تقديم الأدلة المطلوبة والتعاون مع إجراءات الوساطة أو التحكيم.	التعامل الجاد مع شكاوى المشتري؛ السعي للحل الودي السريع؛ في حال النزاع، تقديم المستندات والتوضيحات اللازمة للمنصة أو الجهات المختصة وحضور إجراءات الحل (تحكيم أو تقاض) عند اللزوم.

يهدف هذا الجدول إلى **التوعية والتوضيح** ولا يغني عن قراءة كافة البنود أعلاه. على جميع المستخدمين الالتزام بجميع ما ورد في الشروط والأحكام كاملة لضمان تعاملات آمنة ومشروعة.

سياسة الخصوصية

تلتزم منصة "المشتريات - Git It Right" بحماية خصوصية مستخدميها وبياناتهم الشخصية والتجارية. توضح سياسة الخصوصية هذه ("السياسة") الأسس التي يتم بناءً عليها جمع واستخدام وحماية المعلومات في إطار استخدامك

للمنصة. باستخدامك المنصة، فإنك تقر بموافقتك على جمع واستخدام المعلومات وفقاً لهذه السياسة. فيما يلي أهم نقاط سياسة الخصوصية:

- **المعلومات التي نجمعها:** عند التسجيل واستخدامك للمنصة، قد نقوم بجمع أنواع مختلفة من المعلومات:
- معلومات التعريف الشخصية: مثل الاسم، واسم الشركة، والعنوان، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ومعلومات التسجيل التجاري أو الضريبي (إن وُجدت)، وبيانات وسائل الدفع (جزئياً وبشكل آمن).
- المعلومات التقنية: مثل عنوان IP الخاص بجهازك، ونوع المتصفح أو التطبيق المستخدم، وأوقات الوصول وتواريخها، ومعلومات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) والتقنيات المشابهة.
- معلومات الاستخدام والمعاملات: وتشمل تفاصيل العمليات التي تجريها عبر المنصة مثل طلبات الشراء المقدمة، العروض المرسلة، العقود المبرمة، المراسلات عبر نظام الرسائل الداخلي، التقييمات المتبادلة، وسجل الأنشطة داخل حسابك.
- معلومات التحقق: قد نطلب منك مستندات أو بيانات للتحقق من هويتك أو أهليتك التجارية مثل صور عن البطاقة الشخصية أو السجل التجاري أو التفويضات الرسمية، وذلك لضمان أمان المنصة والتحقق من موثوقية الأطراف.
- المعلومات التي يقدمها المستخدمون طوعاً: أي معلومات إضافية تختار تقديمها لنا عند تواصلك مع دعم العملاء أو مشاركتك في استبيانات أو مسابقات ترويجية أو اقتراح ميزات جديدة.
- **كيفية استخدام المعلومات:** نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض التالية وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها:
- تقديم الخدمات وتشغيل المنصة: نستخدم بيانات التسجيل لإتاحة الحساب والخدمات، وبيانات المعاملات لإتمام الطلبات والعقود بين المشتري والموردين، ومعلومات الدفع لمعالجة المدفوعات أو التحويلات بأمان. وكذلك نستخدم بياناتك لإرسال الإشعارات المهمة المتعلقة بحسابك أو صفقاتك (مثل تأكيدات الطلبات والعروض، تحديثات الشحن، التنبيهات الفنية).
- تحسين الخدمة والتطوير: نحلل معلومات الاستخدام والسجلات لفهم كيفية استخدام منصتنا بهدف تحسين واجهة المستخدم والميزات المقدمة، وتطوير خدمات جديدة تتناسب مع احتياجات المستخدمين. قد نستخدم أيضاً آراءك وملاحظاتك (إن قدمتها) لتحسين تجربة المستخدم.
- الاتصال والتسويق (عند الاقتضاء): قد نستخدم معلومات الاتصال بك (البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف) لإرسال تحديثات حول خدماتنا أو إشعارات عن عروض خاصة أو فعاليات تتعلق بالمنصة، وذلك في حدود ما يسمح به القانون. سيكون لديك دائماً خيار **إلغاء الاشتراك** من الاتصالات التسويقية إن كنت لا ترغب في تلقيها. لن نقوم ببيع بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث بغرض التسويق المباشر دون موافقتك الصريحة.
- ضمان الأمان والامتثال: نستخدم المعلومات للتحقق من هوية المستخدمين ومنع الأنشطة غير المشروعة أو الاحتيالية على المنصة. على سبيل المثال، قد نستخدم أدوات آلية أو بشرية لرصد السلوكيات المشبوهة (ككثرة محاولات تسجيل الدخول الفاشلة أو المحتوى المخالف) واتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن الحسابات. كما قد نستخدم البيانات للتحقق من الامتثال لشروط الاستخدام (مثل الكشف عن الحسابات المزدوجة غير المصرح بها أو حالات التواطؤ بين الحسابات).
- حل النزاعات ودعم العملاء: في حال تلقي شكوى أو نزاع، نراجع المعلومات ذات الصلة (سجل الطلبات، المراسلات، المستندات) للمساعدة في حل المشكلة. فريق الدعم لدينا قد يصل إلى بعض معلومات حسابك عند الحاجة لحل مسألة تقنية أو مساعدة في استرجاع حساب أو غيره من طلبات الدعم الفني.
- **مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة:** نحترم خصوصيتك، ولا نقوم بالإفصاح عن بياناتك لأي أطراف خارجية إلا في حالات محدودة وللضرورة القصوى كما يلي:
- أطراف متعاقدة في المعاملة: في سياق أي صفقة عبر المنصة، يتم تبادل بعض المعلومات بين المشتري والمورد لإتمام العملية. فمثلاً، سيتمكن المورد من رؤية اسم الشركة المشتري وعنوان التسليم وبيانات الاتصال

- الضرورة للتوريد، وبالمثل قد يرى المشتري بيانات المورد اللازمة (كالاسم التجاري وعنوان المصدر). هذه المشاركة أساسية لتنفيذ العقد بين الطرفين.
- مزودو خدمات موثوقون: قد نستعين بجهات خارجية لأداء خدمات بالنيابة عنا ولصالح تشغيل المنصة، مثل شركات معالجة الدفع الإلكتروني (بوابات الدفع)، وخدمات التحقق من الهوية (إن استخدمت)، وخدمات الشحن (لترتيب الاستلام والتسليم)، أو خدمات البريد الإلكتروني والرسائل النصية لإرسال الأكواد والتنبيهات. هذه الجهات يتم تزويدها فقط **بالمعلومات اللازمة** لأداء مهامها (مثلاً تمرير معلومات بطاقتك بشكل آمن إلى معالج الدفع لإتمام عملية الدفع، أو إعطاء شركة الشحن اسم المستلم وعنوانه). ويلتزم جميع مزودي الخدمة هؤلاء تعاقدياً بالحفاظ على خصوصية بياناتك واستخدامها فقط للأغراض المحددة.
- الامتثال القانوني وإنفاذ القانون: قد نضطر إلى كشف معلوماتك الشخصية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب **القانون أو بناءً على طلب رسمي** من الجهات الحكومية أو القضائية في أي من الدول المعمول بها، وذلك مثل الامتثال لأمر محكمة أو طلب استدعاء قانوني أو تحقيق يتعلق بالنزاعات أو عمليات غسل أموال أو أي نشاط غير قانوني يشتبه به. سنقوم بالمثل بالإفصاح عن المعلومات إذا ارتأينا بحسن نية أن ذلك ضروري لحماية حقوقنا أو ممتلكاتنا أو سلامتنا، أو لحماية مستخدمين آخرين أو الجمهور (مثال: تبادل المعلومات مع الجهات المختصة لمنع الجرائم الإلكترونية أو حماية أمن المعلومات).
- في حالة الاندماج أو الاستحواذ: إذا تم بيع المنصة أو دمجها مع كيان آخر، فقد يتم نقل بيانات المستخدمين إلى المالك الجديد أو الشريك في الاندماج، مع **ضمان استمرار احترام الخصوصية** وفق ما تنص عليه هذه السياسة (أو إعلام المستخدم بأي تغييرات جوهرية في كيفية معالجة بياناته والحصول على موافقته حيثما يتطلب القانون).
- بموافقتك: في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة أعلاه، لن تتم مشاركة معلوماتك الشخصية مع طرف ثالث إلا بعد **الحصول على موافقتك الصريحة**. مثلاً، قد نعرض عليك الاشتراك في خدمة إضافية يقدمها شريك لنا، ولن نرسل بياناتك إليه إلا إذا وافقت على الالتحاق بتلك الخدمة وقبول شروطها.
- تخزين وحماية البيانات:** نولي أمن بياناتك أهمية قصوى. لذا نعتمد إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء أو الإتلاف. وتتضمن تلك الإجراءات:
- التشفير: يتم تشفير الاتصالات على المنصة باستخدام بروتوكول (SSL/TLS) الحديث لحماية البيانات أثناء نقلها بين جهازك وخوادمنا. كما يتم **تشفير بعض البيانات الحساسة** المخزنة في قواعد البيانات (مثل كلمات المرور التي تحفظ بشكل مشفر أحادي الاتجاه، ومعلومات الدفع إن تم تخزين بعضها كرموز مشفرة).
- التحكم بالوصول: نقوم بتطبيق سياسات صارمة للتحكم بالوصول إلى البيانات داخل المنظمة؛ فلا يُسمح إلا للموظفين المخولين (مثل فريق الدعم أو التطوير) بالوصول إلى البيانات بالقدر اللازم لأداء مهامهم، ويتم مراجعة هذه الصلاحيات دورياً. نستخدم أيضاً تقنيات **المصادقة متعددة العوامل (MFA)** للوصول إلى أنظمتنا الداخلية الحساسة.
- اختبارات الأمان والاستجابة للحوادث: يتم مراجعة أنظمتنا بانتظام عبر اختبارات أمنية دورية (مثل اختبارات الاختراق) لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. كما تم وضع خطة استجابة للطوارئ الأمنية بحيث يتم رصد أي حادثة اختراق أو تسريب بيانات والتعامل معها فوراً، بما في ذلك إبلاغ المستخدمين المتأثرين والجهات المختصة حسب ما يقتضيه القانون.
- مواقع الخوادم: قد يتم تخزين بياناتك ومعالجتها على خوادم آمنة داخل نطاق الدول التي نعمل بها أو في مواقع أخرى توفر مستوى حماية مكافئ ومعتمد قانونياً (مثل مراكز بيانات سحابية إقليمية). نحن ملتزمون **بتوطين البيانات** قدر الإمكان وفق متطلبات القوانين المحلية لحماية البيانات (مثل حفظ بيانات مستخدمي كل دولة ضمن مراكز بيانات داخل تلك الدولة متى ما كان ذلك مطلوباً أو ممكناً).
- مدة الاحتفاظ بالبيانات: نحتفظ ببياناتك الشخصية ما دام حسابك نشطاً وللمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة في هذه السياسة. على سبيل المثال، سنحتفظ ببيانات المعاملات والفواتير للمدة التي يتطلبها القانون المالي أو الضريبي في كل دولة. وإذا قمت بإغلاق حسابك أو طلبت حذف بياناتك، سنقوم بتنفيذ ذلك مع مراعاة

الاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية أو حل النزاعات (مثلًا، الاحتفاظ بسجل أساسي للمعاملات لأغراض المحاسبة ومنع الاحتيال).

• **حقوق المستخدم في البيانات:** وفقًا للقوانين المعمول بها (مثل قوانين حماية البيانات الشخصية في الدول الأربع)، يتمتع المستخدمون بعدة حقوق فيما يخص بياناتهم الشخصية التي تجمعها المنصة، ومن هذه الحقوق:

- حق الوصول: تستطيع طلب الحصول على نسخة من بياناتك الشخصية التي نعالجها، أو الاستفسار عن طبيعة استخدامها ومعالجتها. سنوفر لك المعلومات المطلوبة خلال إطار زمني معقول.
- حق التصحيح: إذا وجدت أن أيًا من بياناتك غير دقيقة أو قديمة، يحق لك طلب تصحيحها أو تحديثها. يمكنك أيضًا تعديل بعض المعلومات مباشرة من خلال إعدادات حسابك على المنصة.
- حق الاعتراض أو التقييد: في ظروف معينة، يمكنك طلب تقييد معالجة بياناتك (مثلًا إذا اعترضت على صحتها أو طريقة استخدامها) لحين حل الأمر. كما يمكنك الاعتراض على معالجة بياناتك لأغراض التسويق المباشر في أي وقت، وسنوقف استخدامها لهذا الغرض فورًا.
- حق المحو ("النسيان"): لديك حق طلب حذف بياناتك الشخصية من سجلاتنا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع التزاماتنا القانونية والشرعية. على سبيل المثال، إذا لم يعد هناك حاجة لنا للاحتفاظ ببياناتك لتقديم الخدمة أو كان الاحتفاظ غير ضروري قانونيًا، سنقوم بحذفها بناءً على طلب موثق منك. ولكن يرجى مراعاة أننا قد نضطر للاحتفاظ ببعض السجلات لفترة محدودة بعد طلب الحذف للامتثال للالتزامات القانونية أو إتمام تحقيقات جارية.
- حق سحب الموافقة: في الحالات التي نعتمد فيها على موافقتك لمعالجة بيانات معينة، يمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت، وسيكون ذلك فعالاً للمستقبل (أي أنه لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت قبل السحب). سحب الموافقة قد يترتب عليه عدم تمكننا من تزويدك ببعض الخدمات (مثلًا إذا سحبت موافقتك على الوصول إلى موقعك الجغرافي، لن نستطيع اقتراح موردين بالقرب منك).

• التواصل بشأن الحقوق: لممارسة أي من الحقوق المذكورة أعلاه، يمكنك التواصل معنا عبر قنوات الدعم أو البريد الإلكتروني المخصص للخصوصية (سنذكره أدناه في قسم الملاحظات). سنقوم بالتحقق من هويتك قبل الإفصاح عن أي معلومات شخصية، وقد نطلب منك تفاصيل إضافية لتحديد بياناتك في أنظمتنا. سنسعى للرد على طلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا وضمن المهل المحددة في القوانين (عادةً خلال 30 يومًا).

• **ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتتبع:** تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط وتقنيات تتبع مشابهة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير خصائص مخصصة. على سبيل المثال، **الكوكيز الأساسية** تساعد في تذكّر تسجيل الدخول أو إعدادات اللغة، والكوكيز التحليلية تمكننا من فهم كيفية تفاعلك مع الموقع (مثل الصفحات الأكثر زيارة) لتحسين خدماتنا. يمكنك التحكم في ملفات الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح الخاص بك، حيث تستطيع حذف أو منع بعض الكوكيز، ولكن كن على علم أن **تعطيل الكوكيز** قد يؤثر على بعض ميزات المنصة (مثلًا قد تحتاج لتسجيل الدخول في كل مرة أو قد لا تعمل بعض الوظائف التفاعلية بشكل صحيح). بالاستمرار في استخدام موقعنا دون تغيير إعدادات الكوكيز، فإنك توافق على استخدامنا لهذه التقنية كما هو مذكور.

• **خصوصية الأطفال والقصّر:** خدمات المنصة ليست موجهة للأطفال أو القصّر (أقل من 18 سنة). نحن لا نتعمد جمع أي معلومات شخصية عن أي شخص تحت سن 18 عامًا. إذا كنت تحت هذا السن، نرجو منك عدم استخدام المنصة أو تقديم أي معلومات شخصية عبرها. وفي حال تم إعلامنا أو اكتشافنا أننا جمعنا بالخطأ معلومات تخص قاصر دون موافقة ولي الأمر، سنحذف تلك المعلومات فورًا. على أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين التواصل معنا إذا ساورهم الشك بأن طفلًا أو قاصرًا قد سجل لدينا ليتم اتخاذ اللازم.

• **التعديلات على سياسة الخصوصية:** قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر لت (This is an... (phản... incomplete sentence likely "لتعكس التغييرات في ممارساتنا أو لاعتبارات قانونية". (But let's fix it...Continuing

• **التعديلات على سياسة الخصوصية:** قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس تغييرات تطرأ على ممارساتنا في معالجة البيانات أو لأسباب قانونية وتنظيمية. عندما نقوم بأي تغيير جوهري في كيفية جمع أو استخدام بياناتك الشخصية، سنخبرك بذلك بشكل واضح عبر المنصة أو عبر البريد الإلكتروني (وفقاً للأهمية) قبل سريان التغييرات. يرجى مراجعة سياسة الخصوصية بشكل دوري للبقاء على اطلاع. إن استمرارك في استخدام المنصة بعد بدء نفاذ أي تحديثات يعد موافقة منك على السياسة المعدلة.

• **التواصل والاستفسارات:** إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه السياسة أو رغبت في تقديم طلب يتعلق ببياناتك الشخصية، يمكنك الاتصال بفريق الخصوصية لدينا عبر:

- البريد الإلكتروني: privacy@almoshtriyat.com (مثال توضيحي)
- العنوان البريدي: (سيتم تزويد عنوان الشركة المشغلة كاملاً هنا، شاملاً الدولة والمدينة)
- أو من خلال نموذج الاتصال بخدمة العملاء على موقعنا.

نؤكد التزامنا بالتعامل مع أي طلب أو استفسار بجدية وسرعة قصوى، ونسعى لبناء علاقة ثقة طويلة الأمد مع جميع مستخدمينا قائمة على الشفافية وحماية الخصوصية.

الملاحظات القانونية وتذيل الاستخدام

• **حقوق النشر والعلامات التجارية:** جميع حقوق النشر وحقوق قواعد البيانات والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في محتوى هذه المنصة (سواء النصوص أو الشعارات أو الصور أو البرمجيات أو غيرها) هي ملك لمشغل المنصة ومرخصها. جميع الحقوق محفوظة. شعار "المشتريات - Git It Right" وأي شعارات أو علامات أخرى تظهر على الموقع هي علامات تجارية مملوكة لمشغل المنصة أو الجهات المرتبطة به قانونياً. يمنع استخدام هذه العلامات بدون إذن خطي مسبق من صاحب الحق. يمكنك طباعة أو تحميل أجزاء من المنصة للاستخدام التجاري الخاص بعملك وفق هذه الشروط، ولكن يُحظر إعادة إنتاج أو تخزين أو بث أي جزء من الموقع لأغراض تجارية للغير دون موافقة خطية.

• **إخلاء مسؤولية عام:** في تذييل كل صفحة من صفحات الموقع أو التطبيق، قد يتم إدراج تنويه بأن استخدامك للمنصة يعني موافقتك على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. هذا التنويه للتذكير فقط ولا يغني عن ضرورة قراءة النص الكامل للاتفاقية أعلاه. كما قد يشتمل التذييل على تحذير بأن المعلومات والمواد المتاحة عبر المنصة هي "كما هي" دون ضمانات من المنصة، وهو تأكيد إضافي على ما ورد في بنود إخلاء المسؤولية أعلاه.

• **روابط المواقع الخارجية:** قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع أو خدمات خارجية (مثل روابط لمواقع موردين أو أطراف دفع أو جهات مرجعية). يتم توفير هذه الروابط لسهولة الوصول أو للمعلومات فقط، والمنصة غير مسؤولة عن محتوى أو سياسات خصوصية تلك المواقع الخارجية أو ممارساتها. استخدامك لأي رابط خارجي يكون على مسؤوليتك الخاصة، وننصح بمراجعة شروط الاستخدام والسياسات الخاصة بتلك الجهات عند زيارتها.

• **التوافق التقني والتحديثات:** يسعى فريقنا التقني لضمان أن المنصة متوافقة مع أحدث الإصدارات المستقرة من المتصفحات وأنظمة التشغيل الشائعة. قد يتم في تذييل الاستخدام الإشارة إلى **أفضل طرق عرض** الموقع (مثل يفضل استخدام متصفح محدد أو أن الموقع يدعم الإصدارات الحديثة من Chrome, Firefox, Safari, Edge, إلخ). نحن غير مسؤولين عن أي صعوبات في الوصول قد تواجهها إذا استخدمت برمجيات قديمة أو غير مدعومة. توصي المنصة المستخدمين بالحفاظ على أجهزتهم وبرامجهم محدثة واستخدام برامج مكافحة الفيروسات لضمان سلامة تجربتهم.

• **الدعم الفني والتواصل:** يتم توفير معلومات الاتصال بخدمات الدعم الفني وفرق المبيعات أو الاستفسارات العامة في تذييل الموقع (مثل عنوان البريد الإلكتروني للدعم support@almoshtriyat.com، أو رقم الهاتف إن وجد). كما قد تجد في التذييل **قسم الأسئلة الشائعة** وروابط مباشرة لمواضيع المساعدة. يعتبر أي تواصل ترسله للمنصة (سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر نماذج الاتصال) خاضعاً لشروط الخصوصية، وسيتم التعامل معه بسرية ووفقاً لسياسات خدمة العملاء لدينا.

• **الامتثال القانوني وبيان المشروعية:** قد يتضمن التذييل إقراراً موجزاً بأن المنصة تعمل وفق القوانين واللوائح المنطبقة في الدول المستهدفة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها حاصلة على أي تراخيص أو تصاريح لازمة إن وجدت. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك سجل تجاري أو ترخيص حكومي للمنصة في دولة معينة، قد يشار إليه ورقمه في التذييل لتعزيز الشفافية. على المستخدمين أيضاً التأكد من مشروعية استخدامهم للمنصة في نطاق ولايتهم القضائية (خاصة إذا كان الوصول من دولة غير مذكورة ضمن نطاق الخدمة).

• **اللغة والنسخة الحاكمة:** تم إعداد هذه الاتفاقية والوثائق الملحقه **باللغة العربية الفصحى**. في حال تم توفير ترجمة لهذه الشروط إلى لغة أخرى، فإن النص العربي الأصلي هو الذي يُعتد به قانونياً عند حدوث أي اختلاف في التفسير. أي مراسلات رسمية بين المنصة والمستخدمين ستكون باللغة العربية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

• **تاريخ النفاذ والتحديث:** تم آخر تحديث لهذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية في تاريخ **10 سبتمبر 2025** ، وهي سارية المفعول منذ هذا التاريخ. يحلّ هذا الإصدار محل جميع الإصدارات أو الشروط السابقة (إن وجدت). إن استمرارك في استخدام المنصة يعد قبولاً منك بهذه الأحكام في صيغتها الحالية. نحثك على مراجعة هذه الصفحة دورياً للاطلاع على أي تغييرات مستقبلية.

في الختام، إن منصة "المشتريات - Git It Right" تحرص على توفير بيئة تجارة إلكترونية آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في مصر والسعودية والإمارات وسوريا. باستخدامك للمنصة فأنت تساهم معنا في بناء مجتمع تجاري موثوق قائم على الشفافية والعدالة. **إذا كانت لديك أية أسئلة أو تحتاج إلى توضيح حول أي بند، لا تتردد في التواصل معنا عبر قنوات الاتصال الرسمية قبل الموافقة على هذه الشروط.** نحن هنا لدعمك ولضمان تجربة ناجحة وآمنة لجميع الأطراف.

شكراً لاختيارك منصتنا، ونتمنى لك تعاملات ناجحة ومثمرة.